

阻断了上游企业排放污水与下游养殖损失之间法律上因果关系成立，成为否定本案环境侵权因果关系成立的关键。

最后，判断是否存在导致损害后果发生的违法因素。简言之，即审查当事人是否存在违反法律规定的相关行为。若原告存在违法行为，则该违法因素亦能补强阻却被告行为与损害后果之间法律因果关系的成立；相反，若被告存在违法行为，则该违法因素能补强证成被告行为与损害后果之间的法律因果关系。从本案双方当事人的作业方式看，某环保公司合法合规达标排放污水，经调查亦不存在其他违法行为，而张某某未取得养殖许可即进行养殖作业，系非法养殖。这一非法养殖的违法性因素能够进一步确定上游企业达标排放污水与下游养殖损失之间法律上因果关系的中断，故非法养殖人无权要求合法排放的企业赔偿其养殖损失。

综上，生态环境侵权中，被侵权人是否达到关联性举证证明责任，应当综合侵权人的过错及其程度、污染物的性质、时间空间距离、损害后果的严重程度等多个因素判断。在侵权人系合法排污的情况下，被侵权人仅能提交相关报告说明其养殖鱼死亡系因缺氧所致，而水体缺氧可能存在多种原因，且人民法院已查明损害发生前后一段时期内上游排污口附近水体污染物显著低于下游损害发生地污染物浓度的情况下，尚不足以达到关联性证明标准，不能形成侵权

人污染水流造成被侵权人养殖鱼缺氧死亡的因果关系推定。同时，被侵权人明知上游存在企业排污，却仍然在下游养殖鱼造成损害后果的，应当认定被侵权人对损害具有重大过错。侵权人合法排污的，不应就被侵权人的损失承担侵权责任。通过本案裁判，可形成环境侵权因果关系从“客观原因”削弱到“主观过错”否定到“违法行为”再否定的判断思路，跳出了一般的“排污即侵权”审理思维，具有一定的示范作用。

编写人：江苏省南京市中级人民法院 陈晓霞 朱瑞娜

相邻关系中邻里之间的容忍义务限度范围

——梁某甲诉梁某乙、陈某某相邻关系案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区玉林市中级人民法院(2023)桂09民终2486号民事判决书

2. 案由：相邻关系纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：梁某甲

被告(被上诉人)：梁某乙、陈某某

【基本案情】

梁某甲与梁某乙系叔侄关系，梁某乙与陈某某系夫妻关系，双方均系兴业县某镇某村某队的居民。梁某甲的住宅与梁某乙的一处闲置房屋相邻，该闲置房屋为一层平房，长度约为6米，分为前后两间，两房间以一堵未到顶的墙面

分隔，该墙高度为房屋高度的三分之二。上述闲置房屋与梁某甲的住宅以一条宽约2米的巷道为间隔。

梁某乙、陈某某自2020年11月开始在该闲置房屋中靠近梁某甲一侧的前侧房间中养殖十几只鸡、鸭，为方便鸡、鸭活动，梁某乙、陈某某在该房间外的巷道上占用了部分巷道空间设置围栏。因梁某乙、陈某某在此处养殖鸡、鸭对梁某甲日常生活造成不利影响，梁某甲曾与梁某乙进行协商。村民委员会于2021年2月18日组织梁某甲与梁某乙进行调解，并作出如下处理意见：(1)梁某乙拆除设置于屋外的围栏，便于邻居生活出入；(2)梁某乙每天要勤搞鸡舍的卫生清洁。经过协商、调解后，梁某乙、陈某某改为在闲置房屋的后侧房间内养殖鸡、鸭，并用木板在该房间外增设了宽度为1.5米左右、长度为5.8米左右的鸡棚，鸡棚之上用竹木等遮盖，鸡、鸭可以在后侧房间以及增设的鸡棚中活动。

梁某甲认为梁某乙、陈某某饲养的家禽侵害了其人身健康权，遂提出如下诉讼请求：(1)判令梁某乙、陈某某停止侵权、排除妨碍、消除影响，并搬离梁某甲房后右侧、梁某乙房内产生噪声和污染物的鸡鸭，禁止在此养殖鸡鸭；(2)判令梁某乙、陈某某搬离堆放在位于梁某甲房后右侧、梁某乙房内的鸡鸭粪便等污染物；(3)判令梁某乙、陈某某赔偿经济损失10000元(包括为制止侵权行为所支付调查取证费等所有费用的合理支出)给梁某甲。

【案件焦点】

1. 梁某乙、陈某某饲养家禽的行为是否超过邻里之间容忍义务的合理限度；2. 如何确定梁某乙、陈某某的责任方式。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区兴业县人民法院经审理认为：关于焦点一，邻里关系是人际交往中的重要内容，村居环境亦直接影响居住者的生活幸福指数。经调查核实，双方共同居住的某镇某村某队的居民多有在家中圈养家禽的习惯，在农村地区，居民在合理限度内养殖家禽实属合理，梁某乙、陈某某在其享有权属的房屋内养殖家禽无可厚非，但其应注意养殖家禽的方式、数量，每天清理鸡舍

的卫生，避免产生不必要的矛盾。圈养鸡鸭难免会产生粪便和一定的气味，梁某乙、陈某某起初在靠近梁某甲住宅一侧的房间内养殖家禽，占用了部分巷道，的确给梁某甲的生活带来不利影响，经过双方协商以及村民委员会调解后，梁某乙、陈某某现已改为在距离梁某甲住宅较远的后侧房间养殖鸡、鸭，并在其房间外增设的鸡棚上设置了遮盖物，在相当程度上减少了鸡鸭产生的噪声、气味对外界的影响。庭审中，梁某乙亦表示逐渐减少养殖数量。梁某甲主张梁某乙、陈某某将其养殖于闲置房屋中的鸡鸭转移，禁止在此养殖家禽的诉请无事实及法律依据，不予采纳。

关于焦点二。因养殖家禽产生的粪便如不及时处理，的确会产生难闻气味甚至影响周围居民的日常生活，庭审中梁某乙、陈某某亦表示愿意将其放置于闲置房屋前侧房间中的鸡鸭粪便予以清理，故对梁某甲请求梁某乙、陈某某清理鸡鸭粪便等污染物的诉请，予以支持。

广西壮族自治区兴业县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百八十八条、第二百八十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条规定，判决如下：

一、梁某乙、陈某某于判决生效之日起十日内将位于兴业县某镇某村某队梁某甲房后、梁某乙房内的鸡鸭粪便等污染物清理干净；

二、驳回梁某甲的其他诉讼请求。

梁某甲不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区玉林市中级人民法院经审理认为：梁某乙、陈某某作为普通农村居民，在周围也有其他村民散养或圈养家禽的情况下，小规模地圈养家禽供自家食用，完全符合农村居民的习惯，二人的饲养行为本身并无不当，且梁某乙、陈某某停止饲养叫声更大的鸭子，目前仅养殖母鸡，已经从饲养的家禽种类上尽量减少对梁某甲一方造成的影响。但双方产生矛盾的根源在于梁某乙、陈某某饲养家禽所产生的噪声和臭气，而南方天气炎热潮湿，常年需要开窗通风，梁某乙、陈某某的鸡舍又位于梁某甲家房屋后窗两米处，该鸡舍如不及时清理确实存在臭味，且易滋生蚊蝇，从饲养行为的性质和程度分析，在一

定程度上确实影响到梁某甲的身体健康和正常居住生活，一审法院虽然判令梁某乙、陈某某清理，但未明确清理次数，二审法院根据本地区的气候、饲养数量等因素，确定由梁某乙、陈某某每日对鸡舍卫生进行清理，以便保证鸡舍卫生，尽量减少对梁某甲生活的影响。至于梁某甲主张的损失问题，双方当事人均为诉讼所产生的打印复印费、误工费，均是诉讼成本，在对方并非恶意诉讼的情况下，应自行承担。

广西壮族自治区玉林市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百八十八条、第二百八十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、维持兴业县人民法院(2023)桂xxxx民初xxx号民事判决第二项；

二、变更兴业县人民法院(2023)桂xxxx民初x××号民事判决第一项为：被上诉人梁某乙、陈某某在饲养家禽期间，每日需将位于兴业县某镇某村某队上诉人梁某甲房后、两被上诉人房内的家禽粪便清理干净。

【法官后语】

我国种养历史久远，农村居民饲养家禽家畜随处可见，日常饲养行为不可避免地会相伴产生噪声、臭气等“不可量污染物”，确实会对邻里的生活环境产生不利影响，继而引发矛盾纠纷。如何在传统的生活方式与良好的居住生活环境保护之间找寻平衡点，就相邻关系中的利益冲突进行权衡和取舍，是司法实践中值得探讨的问题。本案的难点在于如何协调环境公共利益和个人利益，保障人民群众在健康、舒适、优美环境中生存和发展的权利；核心在于，如何界定相邻主体之间的容忍义务限度。

容忍义务虽未直接出现在处理相邻关系的法律条款中，但长期以来无论是学术界还是司法审判实践中，均已认可该义务客观存在且必要合理。权利人在行使不动产权利时，有权要求他方提供必要的便利，即使给他方造成了侵害或妨碍，只要在正常合理的范围内，他方即负有容忍义务，即容忍义务实质上是对权利人既有权利的一种约束限制。在该原则下，并不是对所有的越界侵害均可主张赔偿请求权，只有在一方给相邻方造成的妨碍程度超过了一般人的忍受

限度时，才属于法律上的禁止行为或限制权利行使。就本案而言，对容忍义务的考量需要结合绿色原则以及生态文明建设中农村居民对村居环境要求不断提高的背景下，畜禽养殖是否具有合理性和必要性，即目的是出于生产需要还是生活需要、养殖方式及数量是否妥当、有无替代方式等，确属必要合理的养殖也要尽量减少对环境和相邻方的侵害。具体应从以下几个方面判断：

一、养殖行为本身是否合法合理

《中华人民共和国民法典》对相邻关系中行为标准的规定分为两种情况：一是有国家标准的。明确对违反标准的行为予以禁止，如第二百九十三条前半句规定“建造建筑物，不得违反国家有关工程建设标准”，第二百九十四条规定“不动产权利人不得违反国家规定弃置固体废物，排放大气污染物、水污染物、土壤污染物、噪声、光辐射、电磁辐射等有害物质”等，如从事的行为属于该类条款中规定的禁止情形，因其行为本身的违法性，相邻方当然不负有容忍义务。二是没有国家标准的。通过原则性禁止或者指引的方式进行规定，前者一般表述为“不得妨碍”“不得危及”，后者一般表述为“应当”。前者如第二百九十三条后半句规定“建造建筑物……不得妨碍相邻建筑物的通风、采光和日照”，后者如第二百九十条至第二百九十二条规定的“应当提供必要的便利”“应当尊重自然流向”等。此时，应适用第二百八十九条，即“法律、法规对处理相邻关系有规定的，依照其规定；法律、法规没有规定的，可以按照当地习惯”。适用当地习惯时，同时应当受第十条关于“适用习惯，但不得违背公序良俗”的限制。

饲养家禽家畜是乡村传统生活方式的重要组成部分。本案中，散养或圈养家禽供家庭生活之用是当地的习惯。梁某乙、陈某某作为普通农村居民，并未建立养殖场地专门从事规模化的养殖，而是在周围同时有其他村民散养或圈养家禽的情况下，小规模地圈养家禽供自家食用，该行为不违反法律规定，也符合当地农村居民的生活习惯。因此，二人的饲养行为并无不当。

二、环境状况有无明显变化

在一般污染责任纠纷中，被侵权人应当就侵权人存在污染行为、环境因此

受到污染的关联性进行举证。在相邻污染责任纠纷中，权利人也应当承担这一初步举证责任，同时主张财产损害赔偿的，还应当对于已经发生的和可以推知必然发生的物的使用价值减损，或者不动产交换价值因此发生的减损进行举证。就是否存在环境污染的认定，可以考察相邻方的行为是否引发环境变化、是否已经达到明显的变化程度，该种明显变化可通过将原有的环境状况与权利人提出权利诉求时的环境状况进行比较得出结论。同时，法官通过现场直观的感受和体验，结合案涉行为实施前后情况的比对可作出定论。

本案争议表现为噪声和气味是否达到引发空气污染的程度，污染源属于不可量物，无法直观进行判断，且基于地域特点，南方地区常年需要开窗通风，梁某乙、陈某某饲养家禽的位置距离梁某甲住所距离较近，所产生的噪声和臭气，必然导致毗邻而居的梁某甲生活环境发生不利的变化，该种变化是否属于